



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/586/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

התובעת:
נציגות הבית המשותף ברחוב שבטי ישראל 33 בני ברק
ע"י וידר ברוך
באמצעות ב"כ: עו"ד שינברגר עטרה

נגד

1 חלו אברהם
שבטי ישראל 33 בני ברק

הנתבעים:

2 חלו אסתר
שבטי ישראל 33 בני ברק

3 בן שמואל יצחק
שבטי ישראל 33 בני ברק

4 בן שמואל שרה
שבטי ישראל 33 בני ברק

פסק דין

לפני תביעה שהגישה נציגות הבית המשותף (להלן – "התובעת") בבית הראוי להירשם כבית המשותף, ברחוב שבטי ישראל 33 בבני ברק, הידוע כחלקה 807 בגוש 6122 (להלן – "הבית המשותף"), נגד הנתבעים, לטובתם הערות אזהרה על זכויות בדירות בבית המשותף (להלן – "הנתבעים").

אקדים אחרית לראשית ואציין כי לאחר עיון מעמיק בתביעה, ולאחר שניתנו לתובעת כמה הזדמנויות להבהיר את נושא הסמכות העניינית, החלטתי כי דין התביעה להימחק, מאחר שאין בכשרותה של נציגות הבית המשותף, להגיש תביעה נגד בעלי דירות בבית המשותף, בכל הקשור לנשיאתם בהוצאות רישום הבית המשותף, וזאת מהטעמים הבאים.

רקע עובדתי בקצרה ומהלך הדיון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/586/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. לטענת התובעת, בקצרה, בעלי הדירות בבית המשותף פועלים כדי להשלים את רישום הבית המשותף, לשם כך כינסו אסיפת דיירים, שהתקיימה בתאריך 29.10.2019, בה הוחלט על גביה מיוחדת מבעלי הדירות לשם סיום הליכי הרישום של הבית המשותף.
2. לטענת התובעת, בניגוד להחלטה שהתקבלה באסיפה, הנתבעים לא שילמו את חלקם היחסי בהוצאות הכרוכות בהליכי רישום הבית המשותף. לפיכך, עתרה התובעת לסעד כספי, במסגרתו יחויבו הנתבעים בתשלום חלקם בהוצאות הכרוכות בהשלמת הרישום כבית משותף.
3. כתב התביעה הומצא לנתבעים 4-3 בתאריך 30.11.2021 כנתמך מאישור מסירה שצורף לתיק. כתב התביעה הומצא לנתבעים 2-1 בתאריך 19.12.2022 כנתמך מאישור מסירה שצורף לתיק. עד למועד זה הנתבעים לא הגישו כתב הגנה מטעמם.
4. בתאריך 1.2.2022 הוגשה בקשן למתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעים 3,4.
5. בתאריך 2.2.2022 ניתנה החלטתי, לפיה עד לתאריך 9.2.2022 על התובעת להבהיר מהי סמכותי העניינית לדון בהליך זה.
6. בתאריך 20.2.2022 הגישה התובעת בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעים 1,2, בלי להתייחס להחלטתי לעניין ההבהרה הנדרשת בקשר עם הסמכות העניינית. בהחלטתי שניתנה באותו היום, נכתב כי: "בשים לב להחלטתי מתאריך 2.2.2022, הבקשה תידון במהלך הדיון". ההחלטה הומצאה לתובעת (באמצעות ב"כ) בדוא"ל, כנתמך באישור המופיע בתיק.
7. דיון מקדמי בתיק נקבע לתאריך, 7.3.2022 בשעה 11:00. אולם בתאריך זה, לא התייצב מי מהצדדים לדיון.
8. יצוין כי עד כה, התובעת לא הגישה את ההבהרה שהתבקשה ממנה, וזאת חרף ההזדמנויות שניתנו לה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/586/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. אלא שכאמור לעיל, לאחר שעיינתי בכתב התביעה, ולאחר שניתנו כאמור לתובעת כמה הזדמנויות לשכנעני אחרת, נחה דעתי כי דין התביעה להימחק.

סמכות המפקח על רישום מקרקעין

10. בהתאם לפסיקה, שאלת הסמכות העניינית היא שאלה מקדמית הדורשת תשובה ברורה וחדה, וקיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלולה לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרום לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה (רע"א 6500/19 גבריאל נ' אשד, בפסקה 10 (נבו 7.5.2020); רע"א 7513/15 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית, פסקה כ"א (נבו 21.3.2016)).

11. וכן, בהתאם לפסיקה, חובה על המפקח על רישום מקרקעין, להעלות זאת מיוזמתו את שאלת סמכותו העניינית, גם אם הצדדים לא העלו את הטענה מיוזמתם. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בעניין רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ (נבו 17.03.2016) (להלן – "הלכת קניון לב כרמיאל") ("לפיכך, במקרים אלו שומה על המפקח להקדים ולבחון האם הצדדים עונים להגדרה של "בעל דירה" או "מתחזק". התשובה לשאלה האם מדובר בבעל דירה היא פשוטה יחסית. לעתים, התשובה לשאלה האם מדובר במתחזק מורכבת מעט יותר. מכל מקום, כאשר נטען כי אחד הצדדים לסכסוך הוא מתחזק, על המפקח לבחון – כתנאי מקדמי להכרעה בסכסוך – האם אכן מדובר במתחזק כהגדרתו בסעיף 71 לחוק".

12. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין מעוגנת בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן – "חוק המקרקעין"), תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (פרק ו' לחוק - "בתים משותפים"):

- (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.
- (ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/586/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

13. סעיף 72 לחוק המקרקעין, קובע מה הם שני התנאים המצטברים, אשר מקנים למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו.

התנאי הראשון – תנאי מהות הסכסוך במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין.

התנאי השני - תנאי זהות הצדדים. במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, בפסקה 20 (נבו, 17.3.2016)).

14. בהתייחס לתנאי מהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. כמו כן, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף. אשר לתנאי זהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין).

15. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע בצורה מפורשת ודווקנית את סמכויות המפקח על רישום המקרקעין, ועניין שלא נמסר לסמכותו של המפקח במפורש בסעיף זה, אינו מצוי תחת סמכותו של המפקח. ראה לעניין זה ד"נ 20/73, שמע נ' סדובסקי פד"י כח (1) 730 (1974):

"סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם סמכותו של מפקח, היכול עכשיו לדון בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולעניין זה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/586/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי
לדון בתביעות נזיקיות אחרות".

16. בע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. חברה לפיתוח ובניין בע"מ נ' יום טוב עבדי שבבי (1987)
בע"מ (לא פורסם) נקבע על ידי כב' השופטת חיות כדלקמן:

"מהוראות סעיף 72 (א) לחוק המקרקעין עולה כי קיים קשר
ומתאם בין סמכותו של המפקח ובין עילות התביעה המנויות באותו
הסעיף. במילים אחרות, המפקח מוסמך לדון אך ורק בעילות לפי
התקנון או לפי הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל. סעיף 72 (ג)
מרחיב אמנם את מעגל המתדיינים בפני המפקח, כאמור, אך הוא
מתנה את סמכותו של המפקח לדון בסכסוך בכך שמדובר בסכסוך
כאמור בס"ק (א), כלומר בעילת תביעה הצומחת מן התקנון או מן
הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל"

17. בכל הקשור למקור כשרותה של נציגות הבית המשותף כצד להליך לפני המפקח על רישום
מקרקעין, על-פי חוק המקרקעין כשרותה של הנציגות היא לשמש מורשה של בעלי הדירות
בענייני ניהול הבית המשותף ולכן אין בעלי הדירות בבית משותף יכולים להעניק לנציגות
כשרות, שהחוק אינו מעניק לה למשל לשמש מורשה של בעלי הדירות בעניינים שמחוץ
לניהול הבית המשותף (ראו והשוו סעיפים 65 ו- 69 לחוק המקרקעין; ע"א 98/80 נציגות
הבית המשותף נ' קדמת לוד בע"מ לו(2) 021 (1981); ת"א (מחוזי ב"ש) 28604-09-
19 נציגות הבתים המשותפים נ' אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ (נבו 07.11.2021)).

ובמיושם לענייננו:

18. אין בכשרותה של נציגות הבית המשותף, להגיש תביעה נגד בעלי דירות בבית המשותף,
בכל הקשור לנשיאתם בהוצאות רישום הבית המשותף, שכן הוצאות אלו, אינן נכללות,
מעצם טבען, במסגרת ההוצאות הדרושות להחזקתו ולניהולו של הרכוש המשותף. לעניין
זה יפים הדברים שנקבעו על ידי כב' המפקח (כתוארו אז) אורן סילברמן בעניין (המפקח
על המקרקעין תל אביב-יפו) 199/10 נציגות הבית המשותף נ' ניצה גורביץ (נבו
02.08.2010):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/586/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"עלויות הכרוכות ברישום הבית כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים אינן נכללות, מעצם טבען, במסגרת ההוצאות הדרושות להחזקתו ולניהולו של הרכוש המשותף על פי סעיף 58 לחוק. משכך, ולאור הוראות החוק והתקנון כאמור, לא ניתן לחייב בעל דירה בתשלומם, אלא בהסכמתו ונציגות הבית אינה יכולה לתבוע סכום זה מבעל דירה בבית שלא נתן הסכמתו [...] הרי שהסכמה זו הינה הסכמה חוזית וכל סכסוך הקשור בתשלום הקשור להסכמה חוזית זו אינו כזה הנמצא במסגרת סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין על פי סעיף 72 לחוק המקרקעין".

19. ער אני לכך, כי לא בנקל תסולק תביעה, שכן הכלל הוא שרק במקרים חריגים ויוצאי דופן ישתמש בית המשפט בסמכותו להורות על סילוק הסף של תובענה, וזאת בהעדר אפשרות, ולו קלושה, שבירור התובענה יזכה את התובע בסעד המבוקש (ע"א 1985/19 אורתם סהר הנדסה בע"מ נ' פרויקט אורנים בע"מ (נבו 06.01.2021); רע"א 6938/19 אילני נ' ברוך (נבו, 20.8.20)). אלא שכאמור לעיל, מקרה זה, הוא אחד המקרים החריגים שבו יש להורות על מחיקת התביעה.

20. עוד ער אני לכך, שכלל בהיעדר סמכות עניינית, יש להעדיף את העברת התביעה לערכאה המוסמכת על פני מחיקתה. אלא בשעה שממילא אין בכוחה ובכשרותה של נציגות הבית המשותף להגיש תביעה זו, מקרה זה הוא מקרה חריג, בו יש למחוק את התביעה ולא להעבירה לערכאה מוסמכת, משום שאין כזו, לאור כשרותה המשפטית של התובעת. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בעניין עש"א (מחוזי י-ם) 58158-05-19 סלים מוהדב נ' אריאל וורסמר רישוד, בפסקה 17 (נבו 03.10.2019):

"סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט אינו מחייב את בית המשפט חסר הסמכות להעביר את הדיון לבית המשפט המוסמך, אלא מעניק לו סמכות לעשות כן, לפי שיקול דעתו. כפי שנקבע בפסיקה, ייתכנו מקרים בהם עדיף שבית המשפט יסלק תובענה על הסף עקב חוסר סמכות ולא יורה על העברתה (עע"מ 6848/10 ארז נ' עיריית גבעתיים 30/5/2012). לאור העולה מכתב התביעה, כי תיקון הצו מתבקש לצורך הכרעה במערכת היחסים הקניינית שבין הצדדים, מקובלת עליי החלטתה של המפקחת הנכבדה לסלק את התביעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/586/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**על הסף, ולהימנע מלהעבירה לבית המשפט המוסמך או ל"האיר
את עיניו" של המערער בדבר הערכאה המוסמכת לדון בתביעה.
כפי שקבעה המפקחת, ראוי שהמערער ישקול היטב את העילות
הנטענות על ידו ואת הסעדים להם הוא עותר, ויפעל בהתאם
לדין."**

21. בהתאם לאמור לעיל, אני מורה על מחיקת התביעה. בנסיבות העניין, מאחר שהנתבעים
לא הגישו כתב הגנה ולא התייצבו לדיון, אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, י"ב ניסן תשפ"ב, 13 אפריל 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פוקת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח – תקווה